

Arbeitsvertrag

für

☐ eine wissenschaftliche/künstlerische Hilfskraft

☒ eine studentische Hilfskraft

Zwischen dem Land Baden-Württemberg,

vertreten durch die

Hochschule Aalen – Technik und Wirtschaft, Beethovenstr. 1, 73430 Aalen

Frau/Herrn Dominik Strauss

geboren am/in: 19.11.1998 in Saarlouis

Staatsangehörigkeit: deutsch

Anschrift: Anton-Huber-Str. 11, 73430 Aalen

wird folgender Arbeitsvertrag geschlossen:

§ 1 Vertragsdauer, Kündigung

- (1) Das Arbeitsverhältnis ist vom 01.05.2025 bis zum 31.07.2025 befristet. Die Befristung beruht auf dem Gesetz über befristete Arbeitsverhältnisse in der Wissenschaft (WissZeitVG). Dieser Vertrag ersetzt alle vorhergehenden Vereinbarungen der Parteien.
- (2) Bei Personen, auf die das Ausländerrecht Anwendung findet, beginnt das Arbeitsverhältnis nicht vor dem Nachweis eines Aufenthaltstitels, der zur Aufnahme der Tätigkeit berechtigt.
- (3) Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des in Absatz 1 genannten Zeitraums. Das Arbeitsverhältnis der studentischen Hilfskraft endet mit der Exmatrikulation, wenn diese vor dem Ablauf des in Absatz 1 genannten Zeitraums erfolgt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Beendigungsmitteilung des Arbeitgebers, das heißt der schriftlichen Unterrichtung über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses.
- (4) Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfristen (§ 622 Absätze 1 und 2 BGB) gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung (§ 626 BGB) bleibt unberührt. Die Kündigung bedarf in jedem Fall der Schriftform (§ 623 BGB).

§ 2 Tätigkeit

Die Beschäftigung erfolgt als studentische/wissenschaftliche/künstlerische Hilfskraft. Im Rahmen des Direktionsrechts des Arbeitgebers können daher alle Hilfstätigkeiten in Forschung und Lehre sowie die Unterstützung der Studierenden in Tutorien übertragen werden. Die Tätigkeit kann auch überwiegend im Bereich der Lehre liegen. Die studentische/wissenschaftliche/künstlerische Hilfskraft ist verpflichtet, den dienstlichen Anordnungen Folge zu leisten.

§ 3 Arbeitsbedingungen, Arbeitszeit, Erholungsurlaub, Entgeltfortzahlung, Abtretungsklausel, Nebentätigkeiten

- (1) Die Beschäftigung erfolgt im außertariflichen Beschäftigungsverhältnis. § 2 Absatz 1, §§ 3 und 4 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder vom 12. Oktober 2006 (TV-L) in der für das Land Baden-Württemberg jeweils geltenden Fassung oder diese ablösenden oder ersetzenden Vorschriften finden auf das Arbeitsverhältnis entsprechende Anwendung, soweit in diesem Arbeitsvertrag nichts Abweichendes bestimmt ist. Der Arbeitsort ist der Dienstort der Hochschule.
- (2) Die Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen monatlich 39,5 Stunden.
Die Arbeitszeit kann flexibel mit der Betreuerin oder dem Betreuer oder der zuständigen Person der beschäftigenden Einrichtung vereinbart werden. Die studentische/wissenschaftliche/künstlerische Hilfskraft darf (ausschließlich der Pausen) nur mit weniger als der Hälfte der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit einer oder eines Tarifbeschäftigten des Landes beschäftigt werden.
- (3) Die Gewährung von bezahltem Erholungsurlaub richtet sich nach dem Bundesurlaubsgesetz in der jeweils geltenden Fassung. Der Erholungsurlaub soll grundsätzlich in der vorlesungsfreien Zeit genommen werden.
- (4) Das Entgeltfortzahlungsgesetz in der jeweils geltenden Fassung findet Anwendung.
- (5) Beruht eine Arbeitsunfähigkeit auf einem von einem Dritten zu vertretenden Umstand, so hat die studentische/wissenschaftliche/künstlerische Hilfskraft ihre Ansprüche auf Schadensersatz wegen der Arbeitsunfähigkeit für die Dauer der Fortzahlung der Vergütung (§ 4) an das Land Baden-Württemberg, vertreten durch die Hochschule Aalen – Technik und Wirtschaft, abzutreten.
- (6) Nebentätigkeiten gegen Entgelt sind der zentralen Verwaltung rechtzeitig vor Aufnahme in Textform (§ 126b BGB) anzuzeigen.
- (7) Für das Arbeitsverhältnis gelten, soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, die gesetzlichen Regelungen sowie die einschlägigen Betriebs- bzw. Dienstvereinbarungen.

§ 4 Vergütung

Die Vergütung beträgt je Stunde € 13,98 brutto.

Die Vergütung wird für den Kalendermonat berechnet und am Letzten eines Monats auf ein von der studentischen/wissenschaftlichen/künstlerischen Hilfskraft eingerichtetes Konto innerhalb eines Mitgliedstaates der Europäischen Union gezahlt.

§ 5 Nebenpflichten

Jede Änderung in den persönlichen und dienstlichen Verhältnissen der studentischen/wissenschaftlichen/künstlerischen Hilfskraft ist unverzüglich der zentralen Verwaltung mitzuteilen. Dies gilt insbesondere, aber nicht nur, für die Änderung des Wohnortes, die Exmatrikulation, das Erreichen eines Hochschulabschlusses und den Verlust des Aufenthaltstitels.

§ 6 Nebenabreden

Die Vereinbarung von Nebenabreden bedarf der Schriftform (entsprechend § 2 Absatz 3 Satz 1 TV-L). Sie können jederzeit unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen zum Monatsende in Textform (§ 126b BGB) gekündigt werden.

§ 7 Ausschlussfrist

Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit des Anspruchs von der studentischen/wissenschaftlichen/künstlerischen Hilfskraft oder vom Land Baden-Württemberg in Textform (§ 126b BGB) geltend gemacht werden. Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendmachung des Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus. Die Versäumung der Ausschlussfrist führt zum Verlust des Anspruchs. Diese Ausschlussfrist gilt nicht für Ansprüche aus einer Haftung für vorsätzliche Pflichtverletzungen oder vorsätzliche unerlaubte Handlungen, für grob fahrlässige Pflichtverletzungen, für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für Ansprüche auf Mindestlohn nach dem Mindestlohngesetz, Arbeitnehmer-Entsendegesetz oder Arbeitnehmerüberlassungsgesetz oder andere nach staatlichem Recht zwingende Mindestarbeitsbedingungen, und nicht für sonstige Ansprüche, die kraft Gesetzes nicht ausgeschlossen werden dürfen, sowie unstreitig gestellte Rechte.

Hochschule Aalen _____

(Anstellungsbehörde³)

(Ort, Datum)

(Amts-/Dienstbezeichnung, Unterschrift)

(Unterschrift der/des Beschäftigten)

☒ Die/der Beschäftigte wurde über die Arbeitnehmerpflichten nach dem SGB III durch Aushändigung des Hinweisblattes LBV 41116 informiert.